

1500607-87.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... possui condenações criminais por tráfico de drogas. Pois bem. A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/10); Relatório de Investigação (fls. 108/109); Auto de Avaliação (fls. 22; fls. 32); Auto de Entrega (fls. 23; fls. 31); Auto de Reconhecimento (fls. 24; fls. 33/34); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05); e Auto de Exibição/Apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, ., Vila Nova - CEP 13290-000, Fone: (19) 3878-3117, Louveira-SP - E-mail: louveira@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500607-87.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

JOSÉ DE MATOS DA SILVA, CPF 153.407.488-04

Data da audiência:

28/06/2022 às 14:30h

Tramitação prioritária

Aos 28 de junho de 2022, às 14:30h, por meio de audiência virtual, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO, Juíza titular da Vara Única da Comarca de Louveira/SP, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Presente o Promotor de Justiça Dr. WASHINGTON LUIZ RODRIGUES ALVES. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Réu, JOSÉ DE MATOS DA SILVA, acompanhado pelo(a) Advogado(a) Dr.(a). LISETE MARIA VERONESE TOLEDO -OAB/SP 393.781; das testemunhas, WAGNER AUGUSTO MOSNA, DANIEL ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR e FELIPE AUGUSTO SANTANA SILVA DE MATOS, todos já qualificados. Antes do início da audiência, pela MMª. Juíza de Direito foi explicado que diante da impossibilidade de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça e suspensão dos trabalhos presenciais, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft Teams. Ademais, foi concedido à Defensora o direito de entrevista reservada com o Réu, permanecendo exclusivamente a Advogada e o Acusado na sala de reunião, por 05 (cinco) minutos. Iniciados os trabalhos, as partes manifestaram-se expressamente pela concordância da realização da audiência nos termos do Comunicado CG nº 284/2020. Em seguida, após a identificação pessoal, por meio de documento original com foto, foram

ouvidas as testemunhas acima qualificadas, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes forem perguntadas, sob as penas da lei. Ao final, antes do interrogatório, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao Acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Depois de cientificado da acusação, passou o Réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal. Pelo Promotor de Justiça foi requerida a desistência da oitiva testemunha FELIPE AUGUSTO SANTANA SILVA DE MATOS, o que foi Homologado pelo Juízo. Dada a palavra à Promotora de Justiça, esta apresentou debates orais. Dada a palavra à Advogada do Réu, esta apresentou debates orais. Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "JOSÉ MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, conforme a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 11h24min, no acesso da Rodovia Romildo Prado, nesta cidade de Louveira, JOSÉ MATOS DA SILVA, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Semi Reboque SR Facchini SRF Loed, placas GGK8I01 e o caminhão Scania R450 A6X2, placas GHL3G05, sabendo tratar-se de produto de crime. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 88/90). A denúncia foi recebida em 27/03/2022 (fls. 121/122), o réu foi citado (fls. 133) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 166/167). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridos o representante da vítima e duas testemunhas e, ao final interrogado o acusado. Seguiram-se os debates. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Eis a prova oral produzida em juízo. O representante da vítima disse que foi a empresa foi vítima de um roubo no dia 02 de março. Disse que a polícia encontrou o caminhão na posse do acusado. Disse que reconheceu o caminhão e o semirreboque como de propriedade da empresa. O policial Felipe disse que data dos fatos realizava patrulhamento na cidade de Jundiaí/sp, acompanhado pelo colega Alves Junior; que por volta das 09:40 horas foi irradiado pelo "copom" notícia de que um caminhão amarelo com carreta preta havia sido tomado de roubo por dois indivíduos num automóvel uno/cinza, próximo ao pedágio da rodovia Constâncio Cintra; que estava nas imediações daquele logradouro, mais precisamente na rodovia vereador Geraldo dias próximo ao viaduto da rodovia João Cereser, avistou um caminhão amarelo com carreta preta transitando pela rodovia João Cereser sentido rodovia anhanguera; que diante essa fundada suspeita se dirigiu até o local onde o caminhão trafegava e iniciou acompanhamento, tendo dado sinais luminosos e sonoros de parada ao caminhão que não obedeceu tais comandos; que o caminhão acessou a rodovia anhanguera e após a rodovia Romildo Prado; que por volta das 10:00 horas ele e seu colega de farda, com apoio de outra equipe da polícia militar (vtr224) lograram êxito em deter o caminhão na rodovia Romildo Prado, sentido Itatiba, próximo ao km 1,5; que o caminhão tinha como único ocupante o acusado; que realizadas buscas pessoais foi encontrado um telefone celular "nokia"; que realizadas buscas no veículo foi encontrada uma carteira com documentos em nome da vítima "João Paulo de Carvalho" e um telefone celular "motorola"; que ao ser indagado, o acusado confessou informalmente que o caminhão havia sido roubado e que ele havia sido contratado por um comparsa de prenome "Francisco" para transportá-lo até a cidade de Louveira/sp e que iria ganhar a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais) para participar do delito; que o acusado não informou qual local na cidade de Louveira/sp iria levar o caminhão e carga. Reconhece o réu em juízo. O réu disse que foi contratado para fazer o transporte do caminhão de Jundiaí para Louveira. Disse que desconhecia que o veículo era produto de roubo. Já possui condenações criminais por tráfico de drogas. Pois bem. A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/10); Relatório de Investigação (fls. 108/109); Auto de Avaliação (fls. 22; fls. 32); Auto de Entrega (fls. 23; fls. 31); Auto de Reconhecimento (fls. 24; fls. 33/34); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05); e Auto de Exibição/Apreensão (fls. 35/36). A autoria é certa, em que pese a versão do acusado que é completamente desassociada das provas coligidas aos autos. O representante da vítima Wagner confirmou a ocorrência do roubo. O policial Felipe confirmou que abordou o acusado na condução do caminhão roubado. Desse modo, diante do apurado nos autos, evidente o cometimento do delito de receptação. Ressalte-se, aliás, que a jurisprudência

estabeleceu uma regra de inversão do ônus da prova neste tipo de crime. Neste sentido: TACRSP: "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629). De outra parte, evidente que presente o dolo na conduta do acusado. Feita esta última observação, passo, agora, à dosagem da pena. PENA – Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, resultando a segregativa de 01 (um) ano de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, (certidão de objeto e pé de fls. 151/154, portanto AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, ao final, como pena corporal 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e, como pena pecuniária 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista a modesta situação econômica do réu. No mais, inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, em razão do disposto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JOSÉ MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena segregativa de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 180, "caput", do Código Penal. Inviável a concessão do "sursis", muito embora a pena seja inferior a dois anos, uma vez que o réu é reincidente (artigo 77, inciso I, do Código Penal). Reincidente, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena segregativa no regime semiaberto. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados". Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. NADA MAIS".

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Certifico e dou fé que, havendo sido o presente termo de audiência assinado eletronicamente pela MMª Juíza, que a presidiu, dispensa-se a assinatura das partes presentes. NADA MAIS. Eu, José Rodrigues Papini, digitei.